CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — NEXA SISTEMAS LTDA. × CLÍNICA AURORA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Cláusula 1 — Objeto. Licença de uso, não exclusiva, do software "NexaClin" (prontuário eletrônico, agenda, faturamento TISS) em nuvem, e serviços de implantação, treinamento e suporte. **Cláusula 2 — Preço.** Implantação R$ 48.000,00; mensalidade R$ 6.900,00 por unidade, reajustada anualmente pelo IGP-M **ou outro índice a critério da NEXA**. **Cláusula 3 — Vigência.** 36 (trinta e seis) meses, **renovando-se automaticamente por iguais períodos de 36 meses**, salvo denúncia com 180 dias de antecedência. **Cláusula 4 — Obrigações da Contratante.** Fornecer dados cadastrais corretos; manter equipe treinada; pagar em dia. **Cláusula 5 — Dados.** A CONTRATANTE autoriza a NEXA a armazenar os dados inseridos no sistema em servidores de sua escolha, **no Brasil ou no exterior**, e a **utilizá-los de forma anonimizada ou agregada para fins estatísticos, de pesquisa e de desenvolvimento de produtos**. A NEXA adotará medidas de segurança compatíveis com o mercado. **Cláusula 6 — Suporte e SLA.** Disponibilidade 99%; suporte em horário comercial; créditos de 2% da mensalidade por ponto percentual abaixo da meta, limitados a 10%. **Cláusula 7 — Propriedade Intelectual.** O software e suas evoluções pertencem à NEXA. **Os dados inseridos pertencem à CONTRATANTE.** Ao término, a NEXA disponibilizará os dados em formato CSV por 30 dias. **Cláusula 8 — Limitação de Responsabilidade.** A responsabilidade da NEXA limita-se a 3 (três) mensalidades, exceto dolo. **Cláusula 9 — Confidencialidade.** Mútua; 5 anos. **Cláusula 10 — Rescisão.** Por inadimplemento não sanado em 30 dias. Rescisão imotivada pela CONTRATANTE antes do término: **multa de 100% das mensalidades vincendas**. **Cláusula 11 — Multa.** Atraso de pagamento: 2% + juros 1% a.m. + correção. **Cláusula 12 — Subcontratação.** A NEXA poderá subcontratar terceiros para hospedagem, suporte e processamento **sem necessidade de comunicação à CONTRATANTE**. **Cláusula 13 — Não concorrência.** A CONTRATANTE obriga-se, **por 5 (cinco) anos após o término**, a não desenvolver, contratar ou utilizar software concorrente **em todo o território nacional**, sob pena de multa de R$ 500.000,00. **Cláusula 14 — Foro.** Fica eleito o **foro da Comarca de Florianópolis/SC** (sede da NEXA), com renúncia a qualquer outro. **Cláusula 15 — Disposições gerais.** Este contrato não gera vínculo societário; as partes são empresas; a CONTRATANTE declara ter lido e compreendido todas as cláusulas.